港口区沙潭江街道防城港中港圣起机械有限公司“1•28”起重伤害死亡事故调查报告

2021-03-29 00:00　来源：港口区应急管理局

港口区沙潭江街道防城港中港圣起机械有限公司“1·28”起重伤害死亡事故调查报告

2021年1月28日11时40分左右，在港口区沙潭江街道广西欣贸再生资源回收有限公司车间内发生一起吊装桥式起重机横梁的过程中，横梁侧翻事故。根据国务院关于事故调查的有关规定，经区人民政府批准，成立了由区委常委、常务副区长钟恒栋同志为组长，应急、工信、商务、公安、卫健、人社、总工会、沙潭江街道办等部门为成员的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2021年1月28日上午11时40分左右。

（二）事故发生单位：防城港中港圣起机械有限公司。

（三）事故发生地点：港口区沙潭江街道广西欣贸再生资源回收有限公司车间内。

（四）事故类别：起重伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员的基本概况

1.防城港中港圣起机械有限公司（以下简称“中港圣起公司”），成立于2017年01月16日。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，公司法辛玉柯，统一社会信用代码：91450602MA5KXYDXXW，经营场所：港口区西湾广场紫荆小区H33号　，营业期限：2017年01月16日至2047年01月15日；起重设备安装、机械设备安装、机械设备销售及维修、起重配件、金属制品、五金产品、橡胶及制品、仪器仪表、电器电缆、电动工具、液压产品、化工产品及原料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）是广西欣贸再生资源回收有限公司的外委公司。

2021年1月，中港圣起公司提供行车起重机的设备，通过口头协议将行车起重机的安装工程承包给于明星个人，承包费为安装每台行车起重
元，安装工人由于明星聘请并支付工资。

2.广西欣贸再生资源回收有限公司（以下简称“欣贸公司”），成立于2017年09月26日。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，公司法定
苏，统一社会信用代码：91450600MA5MTF8U1C，经营场所：防城港市港口区大西南临港工业园区广西盛隆冶金有限公司地块内 ，营业期限：长期；
再生资源回收与批发（含生产性废旧金属）；金属废料和碎屑的加工处理（除危险品）；矿产品（除国家专控）、建材批发及零售；仓储服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2020年11月4日，该公司与中港圣起公司签订了《广西欣贸再生资源回收有限公司合同书》：欣贸公司（甲方）、中港圣起公司（乙方），经
协商一致，乙方为甲方提供以下产品：通用桥式起重机-QC-16T-28.5m-A6（11台），电磁双梁桥式起重机-QC10T-22.5m-H=14m-A6（3台），电动
LD5T-22.5m-H:10m-A6（1台）。并负责安装、调试、验收。2021年1月1日，甲、乙双方签订了《外委（包）单位安全生产管理协议书》，协议书主
议内容”：“15.乙方人员应当服从甲方管理部门对乙方的监督检查，乙方人员在工作中发生安全生产事故及险肇事故，乙方应按程序及时上报甲
如果隐瞒不报其后果由乙方自负。乙方违反安全环保规定而造成事故的，由乙方负全责。”

3.辛玉龙，男，汉族，1988年10月10日出生，33岁，身份证号：410728********1514，户口住址：河南省长恒县魏庄办事处李庄村155号。中
经理，负责销售、安装调试、售后等工作，事故发生时不在现场。

4.于明星，男，汉族，1986年2月20日出生，35岁，身份证号：410728********7031，户口住址：河南省长恒县樊相镇于庄村141号。2021年
圣起公司达成口头协议，承包行车起重机的安装工程，每台行车起重机安装费为1万至2万元不等，没有相关资质。事故发生时在隔壁车间收拾工具。

5.李凤松，男，汉族，1981年9月17日出生，40岁，身份证号：410728********1530，户口住址：河南省长恒县魏庄办事处李庄村233号。中港
工，事故发生时在现场负责协调工作。

6.赵建华，男，汉族，1983年5月21日出生，38岁，身份证号：130229********6638，户口住址：河北省唐山市玉田县虹桥镇范庄村路东后一
港圣起公司聘请的汽车吊司机，事故发生时在现场进行吊装作业，持有《中华人民共和国机动车驾驶证》B2证和Q8证书。

7.死亡人员基本情况

于孟康，男，汉族，1989年11月17日出生，32岁，身份证号码：410728********7059，住址：河南省长垣县樊相镇于庄村3号，是于明星聘请

（二）事故发生现场勘验情况

发生事故的位置位于欣贸公司西北角车间内，车间整体为钢结构铁皮棚，车间内比较空旷，车间上方有固定的行车轨道，场内未设置有安全警
发生事故的桥式起重机的横梁为双梁桥式起重机-QC10T-22.5m-H=14m-A6的横梁，侧翻在车间内的水泥地板上。

三、事故发生经过和事故救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年1月28日上午11时40分左右，在欣贸公司西北角车间内的地面上，中港圣起公司的司机赵建华驾驶汽车吊在进行桥式起重机吊装作业时
重机的横梁、获取吊装中点，以便顺利地将起重机横梁安装到车间上方的固定轨道上，汽车吊将横梁的一端吊离地面，现场作业工人刚在横梁底部
在未确定横梁稳固的情况下，于孟康就独自跑到横梁旁边（想把固定在横梁一端的钢丝绳卸下），被侧翻的横梁碰到头部，致使其头部受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，于明星、李凤松等人立即将于孟康从横梁底下抬到一旁的面包车上，于孟康当时意识清醒，于明星马上开车把伤者于孟康送往防
人民医院救治，后经医院抢救无效宣布于孟康死亡。

（三）善后处理情况

接到事故报告后，港口区应急、公安等部门会同沙潭江街道办赶到事发现场，并督促相关责任单位认真做好事故善后工作。经相关部门协调和
圣起公司积极做好事故善后处理工作，于2021年2月4日与死者家属达成赔偿协议，并签订了《调解协议书》，中港圣起公司赔偿人民币壹
（￥1200000.00元）给死者家属，善后工作基本完成。

四、事故造成的损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元人民币。

五、事故发生的原因分析和事故性质：

（一）直接原因。

1.于孟康在吊装校正桥式起重机的横梁作业过程中，安全意识不足，在其他工人没做好横梁稳固工作的情况下，冒险作业，被侧翻的横梁碰到事故发生。

2.中港圣起公司安排工人在吊装作业时，采取稳固措施不到位，用枕木将横梁底部一端垫起时不稳固，造成横梁侧翻，导致事故发生。

（二）间接原因。

1.中港圣起公司违规将生产经营项目发包给不具备相关资质的于明星个人。

2.李凤松作为现场管理人员，现场管理不到位，在进行吊装作业时，没有依法履行现场安全管理职责。

3.于明星作为起重机安装承包者，没有安排人员现场指挥，未能及时制止于孟康冒险作业，导致事故发生。

（三）事故性质。

经调查组调查认定：该事故是一起由于违法发包、作业现场安全管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及对事故责任单位、相关责任人的处理建议

（一）责任认定

1.于孟康（死者）对本次事故负有主要责任。于孟康安全防范意识差，缺乏自我保护意识，在未确定横梁稳固的情况下，冒险作业，对事故发生责任。鉴于其已死亡，建议免以追究相关责任。

2. 中港圣起公司应对本次事故负有主要责任。中港圣起公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条“生产经营单位不得将生产经营场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相关资质的单位或者个人。”的规定，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相关资质的

3.于明星应对本次事故负有次要责任。于明星没有相关资质承包了起重机安装工程，在工人施工时，没有安排人员现场指挥，未能及时制止违业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条“生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”的规定。

4.李凤松应对本次事故负有次要责任。李凤松作为现场管理人员，现场管理不到位，在进行吊装作业时，没有履行《中华人民共和国安全生产二条第（六）项“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”规定的现场安全管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。”的规定。

（二）处理建议。

1. 对中港圣起公司的处理建议。建议由港口区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一零九条第一项规定，对中港圣起公司予以行政

2.由港口区应急管理局责成事故相关责任单位对相关责任人依法依规进行处理，处理情况报港口区应急管理局。

七、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，相关单位应深刻吸取本次事故教训，严格落实如下防范和整改措施：

（一）中港圣起公司。

1.经营者要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，依法履行安全生产职责，落实企业的安全生产主体责任。

2.应当按照相关法律法规规定，制定并实施安全生产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能格执行相关的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止生产安全事故的发生。

（二）相关部门及属地管理。

1. 市场监管部门要认真做好辖区内企业的特种设备的监管及特种设备的登记备案工作。

2. 工信、应急、商务、市场监管等部门，要按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管企业必须管安全”的要求，加强与地方政府及相
通配合，落实好监管工作，确实做好安全生产监管执法工作。

3. 港口区沙潭江街道办要加强属地管理，加强与相关职能部门的沟通配合，加强隐患排查治理，督促辖区生产经营单位依法经营，配合相关
展安全生产“打非治违”工作，确保辖区安全发展。

港口区沙潭江街道防城港中港圣起机械有限公司“1·28”起重伤害死亡事故调查组

2021年3月29日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各

网站地图 主办单位：广西防城港市港口区政府 管理维护：港口区人民政府信息中心
联系地址：广西防城港市港口区渔洲坪建政路 邮编：538021 电话：0770-2861376
桂公网安备 45060202000005号 桂ICP备10200004号 网站标识码：4506020003